

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1759/2532

นายมุกด์ รอบรู้

โจทก์

นายศรีจันทร์ คล่องแคล่ว กับพวก

จำเลย

นายศรีจันทร์ คล่องแคล่ว ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายปริญญา คล่องแคล่ว ที่ 2 จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 112)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3 ก.)
เลขที่ 1687 ตำบลน้ำเที่ยง (เดิมตำบลบ้านซ่ง)อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร (เดิม
จังหวัดนครพนม) ให้เพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ 1457 และ 1458 ตำบลน้ำเที่ยง
อำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหาร ให้จำเลยที่ 1 ส่งมอบที่ดินคืนโจทก์ ห้ามจำเลยทั้ง
สองเข้ายุ่งเกี่ยวต่อไป

จำเลยทั้งสองฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 105,104)

จำเลยทั้งสองได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 87)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ แต่ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทใน
ระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานที่ดินทราบ

อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ แต่ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทใน
ระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง-นิเวศน์ คำผอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>